



ORGANES D'ADMINISTRATION DE LA COPROPRIÉTÉ:

- Le syndicat des copropriétaires
- Le conseil syndical
- L'assemblée générale des copropriétaires
- Le syndic

PRESENTE PAR:
IKRAM ESSAFI

ET ILHAM ZAROUALI

“ Plan de présentation

1-Introduction

2- Le syndicat des copropriétaires

2.1 – Cadre juridique du Syndicat des copropriétaires

2.2 – Adhésion au syndicat

2.3 – Constitution du syndicat

3 – Le conseil syndical

4- L'assemblée générale

4.1 – Rôle de l'assemblée générale

4.2 – Différents types d'assemblée générale

5-Le syndic

5.1-Rôle du syndic

5.2- Aspects juridiques , organisationnels , financiers et techniques :





1-Introduction

La gestion de la copropriété nécessite la mise en place d'un cadre juridique et de structures appropriées de nature à pérenniser ce patrimoine immobilier et à encourager les promoteurs immobiliers à y investir. A cet effet, la loi 18-00 actualisée en 106-12 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis a apporté le cadre et les outils juridiques permettant d'atteindre ces objectifs, en définissant avec précision les composantes de la copropriété ainsi que les droits et obligations des copropriétaires, et en dotant cette institution des organes adéquats, dont le syndicat et le syndic de copropriété constituent des composantes fondamentales.



2- LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES:

2.1 – CADRE JURIDIQUE DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES:

Selon l'article 13 de la Loi 18-00, tous les copropriétaires d'un immeuble divisé par appartements, étages et locaux tel que stipulé à l'article premier de ladite loi, se trouvent de plein droit groupés dans un syndicat représentant l'ensemble des copropriétaires et ayant une personnalité morale et une autonomie financière. Ce syndicat a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes de la copropriété. Le syndicat est administré par une assemblée générale et géré par un syndic.



2- LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES:

2.2 – ADHÉSION AU SYNDICAT

L'article 14 de la loi stipule que tout copropriétaire est, de plein droit, membre du syndicat des copropriétaires. Il est tenu de participer aux activités du syndicat notamment aux décisions prises par l'assemblée générale par voie de vote. Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à l'importance de ses droits sur sa partie divise dans l'immeuble. Le règlement de copropriété précise le nombre de voix pour chaque partie divise.



2– LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES:

2.3 – CONSTITUTION DU SYNDICAT:

2.3.1 – L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CONSTITUTIVE

En référence à l'article 16, l'assemblée générale des copropriétaires tient sa première réunion à l'initiative de l'un ou plusieurs copropriétaires. Elle procède, lors de cette première réunion, à :

- l'établissement du règlement de copropriété s'il n'est pas élaboré, ou à son amendement le cas échéant
- et, à l'élection de l'organe de gestion de l'immeuble.



3 – Le conseil syndical

- Lorsqu'il s'agit d'un ensemble immobilier géré par plusieurs syndicats de copropriétaires, il est créé un conseil dénommé conseil syndical qui a pour mission d'assurer la gestion des parties communes.
- Le conseil syndical est composé d'un ou de plusieurs représentants de chaque syndicat des copropriétaires. Ils sont élus lors de la réunion de l'assemblée générale de chacun des syndicats membres du conseil syndical.
- Le conseil syndical procède, lors de sa première réunion, à l'élection de son président parmi ses membres pour une durée de deux ans et tient ses réunions à la demande de son président ou à l'initiative de deux membres, toutes les fois qu'il est jugé nécessaire et, au moins une fois tous les six mois.
- Le conseil syndical assume les tâches qui lui sont confiées en vertu du règlement de copropriété ou des décisions prises par l'assemblée générale.

4– L'assemblée générale:

4.1 – Rôle de l'assemblée générale:

Les décisions relatives à la gestion de la copropriété sont prises par un organe juridique appelé l'assemblée générale des copropriétaires. A cet effet, l'article 15 de la Loi 18-00 stipule que l'assemblée générale procède à la gestion de l'immeuble en copropriété conformément à la loi et au règlement de copropriété et prend des décisions dont l'exécution est confiée à un syndic ou, le cas échéant, au conseil syndical. L'article 20 de la même loi précise que l'assemblée générale est chargée de :

- Prendre les décisions et de mettre en place des mesures, devant assurer la sécurité, la maintenance, la conservation et la jouissance de l'immeuble ainsi que la sécurité et la quiétude de ses habitants ;
- gérer les parties communes en prenant les mesures appropriées en vue de préserver la sécurité des usagers, d'assurer leur bonne jouissance et préserver l'esthétique et l'agencement de l'immeuble;
- désigner et révoquer le syndic et son adjoint ;



4.2 – Différents types d'assemblée générale:

1

**L'assemblée
générale
constitutive**

2

**L'assemblée
générale
ordinaire**

3

**L'assemblée
générale
extraordinaire**

4– L'assemblée générale:

4.2 – Différents types d'assemblée générale:

4.2.1 – L'assemblée générale constitutive

D'après l'article 16 de la Loi 18-00, l'assemblée générale tient sa première réunion à l'initiative de l'un ou plusieurs copropriétaires. Elle procède, lors de sa première réunion, à l'établissement du règlement de copropriété s'il n'est pas élaboré, ou à son amendement le cas échéant et, à l'élection de l'organe de gestion de l'immeuble conformément aux dispositions de la présente loi et des textes législatifs en vigueur.



4– L'assemblée générale:

4.2 – Différents types d'assemblée générale:

4.2.1 – L'assemblée générale ordinaire:

Il ressort de l'article 16 de la Loi 18-00 que l'assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an.



4– L'assemblée générale:

4.2 – Différents types d'assemblée générale:

4.2.1 – L'assemblée générale extraordinaire

Selon l'article 16 précité, il peut être tenu chaque fois qu'il est nécessaire, une assemblée générale extraordinaire à laquelle sont convoqués tous les copropriétaires.





5-LE SYNDIC

5.1- RÔLE DU SYNDIC

Le syndic gère pour le compte des copropriétaires les biens qui leur sont communs, et exécute l'ensemble des dispositions du règlement de copropriété dont il a la charge. Ainsi, sa fonction revêt divers aspects, à savoir :



5-LE SYNDIC

5.1- RÔLE DU SYNDIC

5.1.1 - ASPECTS JURIDIQUES ET ORGANISATIONNELS :

- Le syndic convoque et organise l'assemblée générale des copropriétaires,
- Il exécute les décisions prises dans ce cadre,
- Il fait respecter le règlement de copropriété,
- Il peut engager une procédure judiciaire à l'encontre d'un copropriétaire ou d'un tiers (avec l'autorisation de l'assemblée générale),
- Il est le représentant permanent du syndicat des copropriétaires,



5-LE SYNDIC

5.1- RÔLE DU SYNDIC

5.1.2-ASPECTS FINANCIERS :

- Le syndic gère les ressources financières de la copropriété,
- Il répartit les charges entre copropriétaires
- Il perçoit les provisions pour charges,
- Il règle les fournisseurs,
- Il s'occupe des problèmes de trésorerie et de la comptabilité.
- Il présente le budget prévisionnel à l'assemblée générale.

5-LE SYNDIC

5.1- RÔLE DU SYNDIC

5.1.3 - ASPECTS TECHNIQUES : :



Le syndic est responsable, pour les parties communes :

- de la maintenance des locaux ;
- de l'entretien préventif et des réparations ;
- Il négocie les interventions avec les différents corps d'état et contrôle l'exécution des travaux. Il soumet les devis à l'assemblée générale ;
- Il gère le personnel de gardiennage ou d'entretien (concierge).



5-LE SYNDIC

5.2.SA DESIGNATION

Le syndic et son adjoint sont désignés par l'assemblée générale, parmi les copropriétaires présents ou représentés, à la majorité des voix.;

5-LE SYNDIC

5.3.SES ATTRIBUTS:



Le syndic est chargé notamment :

- d'exécuter les dispositions du règlement de copropriété dont il est assigné ;
- de veiller au bon usage des parties communes en assurant leur entretien, la garde des principales entrées de l'immeuble et les équipements communs;
- d'établir de manière régulière le budget du syndicat et la tenue d'une comptabilité faisant apparaître la situation de trésorerie du syndicat et de chaque copropriétaire ;